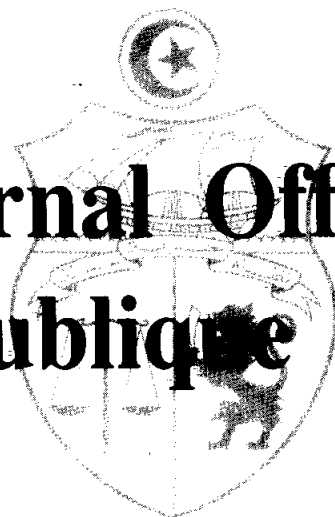


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Mardi – 23 dhoul kaâda 1409 – 27 juin 1989

132^e année

N° 44

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
LE « CODE DES OBLIGATIONS
ET DES CONTRATS »

1989
(Version arabe)

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

Décret n° 89-723 du 10 juin 1989, modifiant le décret n° 89-310 du 22 février 1989, relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire 1005

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 89-724 du 10 juin 1989, modifiant le décret n° 84-748 du 30 avril 1984, portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale 1005

Décret n° 89-725 du 9 juin 1989, rapportant en partie les effets du décret n° 81-994 du 15 juillet 1981, relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone de Djebel Lahmar 1006

Décret n° 89-726 du 10 juin 1989, relatif aux conseils ruraux 1006

Ministère du Plan et des Finances

Arrêté du ministre du plan et des finances du 9 juin 1989, relatif à l'institution des commissions régionales des congés de maladie ordinaire 1006

Ministère de l'Agriculture

Attribution de l'ordre du mérite agricole 1007

Nomination d'un inspecteur administratif 1007

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 juin 1989, portant délégation de signature 1007

Création d'associations d'intérêt collectif 1007

Tableaux parcellaires 1008

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur général.....	1009
Nomination d'un directeur.....	1009

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

Décret n° 89-731 du 12 juin 1989, modifiant le décret n° 84-848 du 28 juillet 1984, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monastir nécessaire à la réalisation du projet de cité cinématographique.....	1009
---	------

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 29 mai 1989 portant création de valeurs fiduciaires.....	1010
---	------

Ministère de la Culture et de l'Information

Décret n° 89-732 du 10 juin 1989, relatif à la création de la commission d'acquisition des œuvres d'art plastique au profit de l'Etat et fixant sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement	1010
Nomination d'un directeur.....	1012

Ministère de la Santé Publique

Nomination d'un maître de conférences.....	1012
Nomination de directeurs.....	1012
Nomination d'un directeur adjoint.....	1012
Nomination d'un chef de service.....	1012

Ministère des Affaires Sociales

Nomination d'un directeur.....	1013
--------------------------------	------

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Nomination d'un chargé de mission.....	1013
--	------

Avis et Communications

Ministère du Plan et des Finances

Tirage de la 8ème tranche 1989 de la loterie nationale.....	1013
---	------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

FONCTIONS DE MAGISTRATS

Décret n° 89-723 du 10 juin 1989 modifiant le décret n° 89-310 du 22 février 1989 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de la justice;

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature, au statut de magistrats et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 88-73 du 2 juillet 1988;

Vu le décret n° 73-436 du 21 septembre 1973 relatif à la fixation des fonctions exercées par les magistrats de l'ordre judiciaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 89-200 du 21 janvier 1989 et le décret n° 89-230 du 31 janvier 1989 portant suppression et création d'emplois au ministère de la justice;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — L'article 1er du décret sus-visé n° 89-310 du 22 février 1989 est modifié comme suit :

Paragraphe A-3 :

- Président de chambre à une cour d'appel;
- Présidents des tribunaux de première instance de Sousse, Sfax, le Kef, Monastir, Gafsa et Médenine;
- Procureurs de la République près des tribunaux de première instance de Tunis, Sousse, Sfax, le Kef, Monastir, Gafsa et Médenine.
- Avocat général à la direction des services judiciaires;
- Inspecteur au ministère de la justice.

(Le reste sans changement).

Art. 2. — Les ministres de la justice et du plan et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

STATUT PARTICULIER

Décret n° 89-724 du 10 juin 1989 modifiant le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de sécurité intérieure;

Vu le décret n° 84-748 du 30 avril 1984 portant statut particulier des cadres et agents de la sûreté nationale et de la police nationale tel que modifié par le décret n° 87-17 du 3 juin 1987 et le décret n° 88-1659 du 6 septembre 1988 et notamment les articles 5 et 6 dudit décret;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Les articles 5 et 6 du décret sus-visé n° 84-748 du 30 avril 1984 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 5 (nouveau). — Le ministre de l'intérieur ou à défaut le directeur général des services communs, préside le conseil supérieur de la police nationale;

Ce conseil se compose :

- de l'inspecteur général des services de la sûreté nationale : membre;
- du directeur général des services spéciaux ou son représentant : membre;

— du directeur général de la sûreté publique ou son représentant : membre;

— du directeur général des unités d'intervention ou son représentant : membre;

Toutefois la fonction des représentants des directeurs généraux ne doit pas être inférieure à la fonction de directeur.

Lorsque le conseil supérieur de la police nationale siège en conseil d'avancement ou de discipline il lui est adjoint deux membres appartenant au même corps que l'agent intéressé et dont les noms sont tirés au sort parmi ceux des agents figurant sur des listes annuellement dressés à cet effet par le directeur général des services communs.

La direction générale des services communs (selon la spécialité) est chargée d'assurer le secrétariat du conseil supérieur de la police nationale.

Article 6 (nouveau). — Le conseil supérieur de la police nationale se réunit à l'initiative du ministre de l'intérieur ou du directeur général des services communs; toutefois il se réunit au moins une fois par an en tant que conseil d'avancement.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

EXPROPRIATION

Décret n° 89-725 du 9 juin 1989 rapportant en partie les effets du décret n° 994 du 15 juillet 1981 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis les immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone de Djebel Lahmar.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant loi organique des communes modifiée par la loi n° 43 du 25 avril 1985;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 30 août 1858 portant création de la commune de Tunis;

Vu le décret n° 81-994 du 15 juillet 1981 relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis des immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone de Djebel Lahmar;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 10 mai 1988;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Décète :

Article premier. — Sont rapportés en partie les effets du décret sus-visé n° 81-994 du 15 juillet 1981 et ce en ce qui concerne l'immeuble indiqué au plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre : 1; Nom de la propriété : Malga; N° du T.F. : 50.270; Superficie : 53.170; Noms des propriétaires ou présumés tels : Zakia Bent El Hadj Mansour Ben Cheikh Skandrani.

Art. 2. — Le Président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 9 juin 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

CONSEILS RURAUX

Décret n° 89-726 du 10 juin 1989 relatif aux conseils ruraux.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre de l'intérieur;

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989 relative aux conseils régionaux et notamment ses articles 49 et 50;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — En application des dispositions des articles 49 et 50 de la loi organique sus-visée n° 89-11 du 4 février 1989 des conseils ruraux sont créés dans les zones urbaines non érigées en communes selon les conditions prévues par le présent décret.

Art. 2. — Le nombre de conseils ruraux de chaque gouvernorat, leur dénomination et leurs limites territoriales sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 3. — Le nombre des membres du conseil rural est fixé à raison d'un membre pour mille habitants, sans être inférieur à cinq et supérieur à dix quelques soit le nombre d'habitants.

Art. 4. — Le gouverneur nomme par arrêté et pour une période de 3 années le président et les membres du conseil rural.

Art. 5. — Le conseil rural exerce ses prérogatives sous la tutelle du gouverneur et conformément aux dispositions de l'article 49 de la loi organique sus-visée n° 89-11 du 4 février 1989.

Art. 6. — Le gouverneur peut prononcer par arrêté motivé la dissolution du conseil rural lorsque celui-ci outrepassa ses attributions.

Art. 7. — Le conseil rural se réunit en session ordinaire une fois tous les deux mois sur convocation de son président, il peut en outre se réunir en sessions extraordinaires en cas de besoin sur convocation de son président ou à la demande du gouverneur.

Art. 8. — Le Président du conseil rural peut inviter aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile.

Art. 9. — Le président du conseil régional est saisi des procès verbaux des réunions des conseils ruraux.

Art. 10. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES

COMMISSIONS DE CONGES DE MALADIE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 9 juin 1989 relatif à l'institution des commissions régionales des congés de maladie ordinaire.

Le ministre du plan et des finances;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut particulier des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment ses articles 35 et 43;

Vu le décret n° 85-265 du 15 février 1985 fixant la composition et le fonctionnement des commissions médicales des congés de maladie ordinaire;

Vu l'arrêté du 23 juin 1985 relatif à l'institution d'une commission des congés de maladie ordinaire au ministère des finances;

Vu le décret n° 89-437 en date du 11 avril 1989 portant nomination des membres du Gouvernement;

Arrête :

Article premier. — Il est institué, dans chaque gouvernorat, une commission régionale de congés de maladie ordinaire, relevant du ministère du plan et des finances;

Art. 2. — Les commissions régionales des congés de maladie ordinaire sont habilitées à émettre leur avis sur les congés de maladie ordinaire d'une durée supérieure à trente (30) jours ainsi que sur tous les congés de maladie ordinaire faisant suite à un congé de repos et concernant les fonctionnaires, les ouvriers et les agents temporaires affectés dans les directions régionales dépendant du ministère du plan et des finances.

Art. 3. — Les commissions régionales des congés de maladie ordinaire prévues à l'article premier ci-dessus, se composent des membres suivants :

- le directeur régional du plan et des finances : Président;
- le médecin de l'administration : membre;
- un des représentants du personnel aux commissions régionales administratives paritaires compétentes : membre.

Art. 4. — Le dossier soumis à ces commissions doit comprendre notamment :

- un rapport de l'administration précisant notamment la situation administrative de l'intéressé, les congés de maladie ordinaire ou de longue durée dont il aurait déjà bénéficié.

- un dossier médical.

Art. 5. — Les commissions régionales des congés de maladie ordinaire ne peuvent se réunir qu'en présence des 2/3 de leurs membres, dont obligatoirement le médecin.

Art. 6. — Le secrétariat de la commission régionale doit être assuré par un fonctionnaire relevant de la direction régionale des finances.

Art. 7. — En cas d'avis favorable de la commission régionale des congés de maladie ordinaire, le congé est accordé à l'agent intéressé.

En cas d'avis défavorable, le congé de maladie ne peut pas être accordé et l'absence de l'agent doit donner lieu à retenue sur salaire au titre des journées d'absence sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

Tunis, le 9 juin 1989.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ORDRE DE MERITE AGRICOLE

Par décret n° 89-727 du 10 juin 1989 :

L'ordre de mérite agricole grade «Chevalier» est conféré aux personnes ci-après désignées :

Messieurs :

Lotfi Ben Abdelaziz Ben Mohamed Chérif
Rached Ben Miled
Mohamed El Habib Ben Mohamed El Khelfi
Youssef Ben El Hadj El Mekki Ben Mehrez
Hamida Bel Hadj Khélifa Ben Hamda Trabelsi
Zaïd Ben Achour
Abderrazak Ben Brahim Jguirim
El Béchir Ben Amor Ben Khélil
Souf El Jin Ben Smida Ben Mohamed
Slaheddine Ben Ali Tabka
Mohamed Naceur Ben Sadok Ben Hamadi
Mohamed El Aïd Ben Mohamed El Mansouri
Salem Ben Othman El Mansi
Mohamed El Hédi El Ahmadi
Mohamed Ben El Hadj Bennour
Amor Ben Mohamed Slama
Mourad Chemli
El Azhar Belhoula
Mohamed Ikbâl Essouissi
Mohamed Bel Hadj
Rafik Kaddour
Faouzi Ouâli
M'Hamed Ben El Jilani El Aouani
Abdelmajid Essâïd

Mesdames :

Leïla Dridi Hafaïed
Zohra Bacher

NOMINATION

Par décret n° 89-728 du 12 juin 1989 :

Monsieur Mohamed Salah Karabaka inspecteur des services financiers est chargé des fonctions d'inspecteur administratif à la direction de l'inspection relevant du ministère de l'agriculture.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 juin 1989 portant délégation de signature.

Le ministre de l'agriculture;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989 portant nomination des membres de gouvernement;

Vu le décret n° 89-497 du 8 mai 1989 portant nomination de Monsieur Amor N'Saïri chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de l'agriculture;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975 Monsieur Amor N'Saïri chef de cabinet du ministre de l'agriculture est habilité à signer par délégation du ministre de l'agriculture tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 12 avril 1989 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 juin 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

CREATION D'ASSOCIATIONS

Par arrêtés du ministre de l'agriculture du 12 juin 1989 :

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rmilia de la délégation de Meknassi du gouvernorat de Sidi Bouzid, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Magroun de la délégation de Ouled Haffouz du gouvernorat de Sidi-Bouزيد ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Sidi Ellafi de la délégation de Ouled Haffouz du gouvernorat de Sidi-Bouزيد ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Sidi Bouزيد président du groupement d'intérêt hydraulique est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Zitouna de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir El Khiloua de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ahmed de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Rmadhnia de la délégation de Chebika du gouvernorat de Kairouan ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Ali Ben Amara de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Kairouan Président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

Il est créé une association d'intérêt collectif à El Ghaza et El Gouasmia de la délégation de Joumine du gouvernorat de Bizerte, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Haddada de la délégation de Sejnane du gouvernorat de Bizerte ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Nadhour de la délégation de Bizerte Nord du gouvernorat de Bizerte ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Gousset El Bey de la délégation de Mateur du gouvernorat de Bizerte ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Dhouahria de la délégation de Sejnane du gouvernorat de Bizerte ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de ladite localité.

Le gouverneur de Bizerte président du groupement d'intérêt hydraulique, est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du décret n° 86-1019 du 12 octobre 1986 portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles agricoles sises à la basse vallée de la Medjerda

N° d'ordre	T.F.	N° de la parcelle sur le plan	Nom de la propriété	Nom des propriétaires ou présumés tels	Superficie	Superficie cumulée
31	92080	451	Zitoun El Montadhri Echaouch	Mahrezia Bent Amor Besoula; Mohamed Salah, Aïcha ou Aouicha, Leila, Rachida, Dalila enfants de Mohamed Ben El-Hadj Abdallah Ben Romdahne Laroussi Ben Ahmed Ben Ali Boussetta	0.43.97	0.43.97
55	90529	1	Zahia Tébourba I	Mohamed Ben Abdallah Ben Hadj Ali Ben Rebah; Ahmed, Mamia enfants de Mohamed Lakhoua, Mohamed Ben Abderrahmane Lakhoua; Faïçal, Ahmed Fouad, Ferdaous, Fatma enfants de Belhassen Lakhoua Kemar, Chérifa, Taouhida, Jamila enfants de Taïeb Ben Slama; Fattouma Bent Mohamed Ben Slama; Mongia Bent En- Naceur Ben Slama; Beya Bent Sadok Abbès; Baccar, Néfissa, Daddou enfants de M'Hamed Laâroussi; Ab- delkader, Mustapha, Khédija, Chadhli, Jalila, Es-Sayda enfants de Mohamed Laâroussi; Faouzia Bent Rachid Ez-Zemerli dit El Allam; Belhasen; Chédhli, Zoubeida, Beya, Kaltoum, Souad, Zeineb enfants de Ahmed Zaïed; Fatma, El Hattab enfants de Mahmoud Zaïed; Habib Ben Mustapha M'Rad; Mhamed, Wassila enfants de Chadhli El Kastalli	0.96.27	0.96.27
55				Zoubeida Bent El Mokhtar Azzouz; Ahmed El Mehdi, Chadhli, Amor, Mohamed, Ali enfants de Sadok Ennaïfer; Mohamed Ben Hamouda Slama; Néfissa Bent Ahmed Chérif; Hanifa Bent Ahmed Gaddachi; Mamia Bent Tahar Fayach; Chérifa Bent Hamouda El Monastiri; Dalanda Bent Mohamed En-Naji Ben Mrad		
164	92521	276 767	Hbous Sidi Larbi	Sidi El Arbi Ben Abderrahmane Ben Hammou	0.47.71 1.78.20	2.25.91

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif du décret n° 81-1274 du 2 octobre 1981 portant expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles agricoles sises à la basse vallée de la Medjerda

Titre foncier	N° de la parcelle sur le plan	Nom de la propriété	Nom des propriétaires ou présumés tels	Superficie ha. a. ca.	Superficie cumulée
86760	313	Ahmed Youssef Trik Tunis	Halima Bent Brahim Ech-Chaouch; El Hadj Amor Ben Youssef Ben Slimane Ben Hamza; Belgacem Ben Mohamed Ben M'Hamed El Oueslati et son fils Mohamed; Aouicha Bent Belgacem Ben Fadhl Essafi; Sadok, Ahmed, Mohamed et Tahar dit Ennaceur, Nabiha enfants de Mohamed Ben Ahmed Ben Youssef Ech-Chaouch; Ali, Mohamed Salah, Aïcha, Leïla, Rachida, Dalila enfants de Mohamed Ben Hadj Abdallah Ben Romdhane Trabelsi	0. 40 52	0. 40. 52
35492	186	Othman El Aouadi	Tahar Ben Khemais Ben Ahmed Aouidet	0. 47. 69	0. 47. 69

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-729 du 10 juin 1989 :

Monsieur Tahar Ben Ali ingénieur général est chargé des fonctions de directeur général des services aériens et maritimes au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-730 du 10 juin 1989 :

Monsieur Salah Baccar ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur de la programmation et du suivi des projets à la direction générale des ponts et chaussées au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

EXPROPRIATION

Décret n° 89-731 du 12 juin 1989 modifiant le décret n° 84-848 du 28 juillet 1984 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monastir nécessaires à la réalisation du projet de cité cinématographique.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973 portant aménagement des zones touristiques industrielles et d'habitation;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique;

Vu le décret n° 84-223 du 1er mars 1984 portant délimitation d'un périmètre de préemption au profit de l'agence foncière touristique dans la zone El Achab, gouvernorat de Monastir;

Vu le décret n° 84-848 du 28 juillet 1984 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique de parcelles de terrains sises à Monastir nécessaires à la réalisation du projet de cité cinématographique;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur;

Sur proposition du ministre du tourisme et de l'artisanat;

Décrète :

Article premier. — Les dispositions de l'article 1er du décret sus-visé n° 84-848 du 28 juillet 1984 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). — Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière touristique les immeubles sis à Monastir nécessaires à l'extension du terrain de golf teintés en rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués sur le tableau ci-après :

Art. 2. — Les ministres de l'intérieur et du tourisme et de l'artisanat sont chargés chacun de ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 12 juin 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS

VALEURS FIDUCIAIRES

Arrêté du ministre des communications du 29 mai 1989 portant création de valeurs fiduciaires.

Le ministre des communications;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi des finances pour la gestion 1989;

Arrête :

Article premier. — Cinq séries courantes et douze séries commémoratives de timbres poste seront émises au courant de l'année 1989.

Ci-après le détail de ces émissions :

Séries courantes :

Thèmes	Nombre de figurines	Valeurs en millimes
La faune	2	250-350
Le belier	2	400-450
Costumes d'hommes	2	150-500
Arts et métiers	2	75-100 + Bloc
Tourisme	1	300

Séries commémoratives

Thèmes	Nombre de figurines	Valeurs en millimes
Bien être familial	1	150
Planning familial	1	150

Thèmes	Nombre de figurines	Valeurs en millimes
Foire internationale de Tunis	2	150-370
Ali Douagi	1	1000
Le croissant rouge	1	150 + 10
Journée nationale des handicapés	1	150
Le savoir	1	180
Œuvre d'art	1	250
Centenaire du musée du Bardo	1	300
Journée nationale de la propreté des villes	1	150
Journées théâtrales de Carthage	1	300
Centenaire de Beyrem V	1	150

Art. 2. — Les dates de mise en vente de ces nouvelles séries seront fixées par décisions du ministre des communications.

Tunis, le 29 mai 1989.

Le ministre des communications
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'INFORMATION

COMMISSION D'ACQUISITION DES ŒUVRES D'ART

Décret n° 89-732 du 10 juin 1989, relatif à la création de la commission d'acquisition des œuvres d'art plastique au profit de l'Etat et fixant sa composition, ses attributions et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République.

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 99 et 105;

Vu la loi n° 88-44 du 19 mai 1988, relative aux biens culturels et notamment ses articles 1 et 17;

Vu le décret n° 74-754 du 27 juillet 1974, portant réglementation des marchés publics ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-773 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires culturelles;

Vu le décret n° 83-1084 du 17 novembre 1983, portant réorganisation du ministère des affaires culturelles ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Sur proposition du ministre de la culture et de l'information;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

CHAPITRE PREMIER

Création et composition de la commission

Article premier. — Il est créé, au ministère de la culture et de l'information une commission consultative spécialisée dite « commission d'acquisition des œuvres d'art plastique au profit de l'Etat ».

Art. 2. — Sont considérés comme œuvres d'art plastique au sens de l'article premier sus-visé, les œuvres de peinture, de gravure, de sculpture, de calligraphie, de photographie, les œuvres d'art graphique, les ouvrages de céramique, de mosaïque et de tapisserie artistique, les ouvrages artistiques de textile et de façon générale toute création artistique de formes utilisant différentes matières et dont la réalisation se distingue par l'originalité de l'exécution et la vision artistique personnelle et se différencie ainsi des produits des petits métiers ou des produits des industries manufacturières.

Art. 3. — La commission d'acquisition des œuvres d'art plastiques est composée comme suit :

— un président choisi par le ministre de la culture et de l'information parmi les hommes de culture,

- un représentant de la direction chargée des affaires des arts plastiques au ministère de la culture et de l'information,
- un représentant de la direction des affaires administratives et financières,
- un représentant du ministère du plan et des finances (direction générale des domaines de l'Etat)
- le directeur du centre d'art vivant de la ville de Tunis
- un représentant du corps scientifique de l'institut technologique d'art, d'architecture et d'urbanisme section : arts plastiques et graphiques,
- une personnalité du monde de la culture des arts ou de la critique artistique choisie par le ministre de la culture et de l'information,
- un représentant de l'union des artistes plasticiens,
- trois artistes plasticiens choisis par le ministre de la culture et de l'information.

Art. 4. — Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de la culture et de l'information pour une période de six mois.

Art. 5. — La commission pourra entendre sur convocation spéciale tout technicien ou expert qu'elle jugera utile de consulter.

CHAPITRE DEUX

Attributions de la commission

Art. 6. — La commission est chargée de sélectionner les œuvres d'art plastique dont elle propose l'acquisition au profit de l'Etat en vue :

- de constituer une réserve muséographique d'œuvres d'art plastique de tous genres destinées à être conservées comme biens culturels d'utilité publique propriété de l'Etat conformément aux dispositions de la loi n° 88-44 du 19 mai 1988 relative aux biens culturels.

- d'encourager la création en matière d'art plastique.

La sélection et l'acquisition sont effectuées eu égard à la qualité artistique de l'œuvre exposée et sans nulle autre considération.

Art. 7. — Dans le cadre de ses attributions, la commission visite les expositions d'art plastique organisées dans les galeries artistiques dûment autorisées par le ministère de la culture et de l'information ou dans les espaces affectés à l'animation culturelle.

Art. 8. — Les expositions visées à l'article 7 sus-dit se présentent comme suit :

- Les expositions périodiques des groupes artistiques,
- Les expositions personnelles organisées par les artistes plasticiens à deux ans d'intervalle au moins,
- Les expositions collective.

Art. 9. — La commission visite, sur convocation du ministre de la culture et de l'information les expositions d'art plastique avant leur ouverture au public en vue d'accomplir l'opération de sélection.

Les œuvres sont obligatoirement sélectionnées parmi les produits exposés. Un signe distinctif est apposé sur chaque œuvre d'art plastique sélectionnée portant l'expression «réservé au profit de l'Etat».

La commission peut sur convocation du ministre de la culture et de l'information et à titre exceptionnel visiter les expositions d'art plastique après leur ouverture au public en vue d'accomplir l'opération de sélection.

Art. 10. — En vue d'organiser l'intervention de la commission au niveau des différentes expositions et des différents genres d'art plastique, les artistes plasticiens, ou les propriétaires des galeries d'art ou les organisateurs d'exposition artistiques au sein des espaces affectés à l'animation culturelle sont appelés à informer le ministère de la culture et de l'information (service des arts plastiques) dix jours au moins avant la tenue de l'exposition de :

- la date de l'exposition et sa durée,

- le domicile de la galerie d'art ou de l'espace d'animation culturelle,

- la liste des œuvres d'art plastique exposées avec identification de leurs genres

Art. 11. — La commission fixe le programme de ses visites aux expositions et de ses acquisitions au profit de l'Etat compte tenu des priorités et des crédits prévus au budget.

Art. 12. — La commission peut donner son avis sur toutes les questions intéressant le développement des arts plastiques et présenter des propositions concernant les crédits à affecter pour l'acquisition d'œuvres d'art plastique au profit de l'Etat.

Art. 13. — La commission est chargée de sélectionner les œuvres d'art plastique destinées à figurer dans les expositions nationales.

CHAPITRE III

Droit de priorité pour l'acquisition des œuvres d'art plastique

Art. 14. — En application des dispositions de l'article 17 de la loi sus-visée n° 88-44 du 19 mai 1988, l'Etat dispose du droit de priorité pour l'acquisition des œuvres d'art plastique dans le cadre des expositions d'art.

La commission est habilitée à effectuer l'opération de sélection est à exercer le droit de priorité au profit de l'Etat sur toute œuvre d'art plastique choisie par ses soins parmi les produits exposés.

Art. 15. — Les œuvres d'art plastiques sélectionnées par la commission demeurent réservées au profit de l'Etat durant un délai qui expire 10 jours avant la fin de l'exposition.

Art. 16. — Le propriétaire de la galerie d'art ou l'artiste plasticien concerné sont informés de la décision du ministre de la culture et de l'information concernant l'acquisition de l'œuvre d'art réservée dans les délais impartis.

Autrement, l'Etat est considéré comme ayant abandonné son droit de priorité.

Art. 17. — L'Etat ne peut être tenu à aucune obligation résultant du droit de priorité qui lui est octroyé pour la sélection des œuvres d'art plastique exposées.

Le propriétaire de la galerie d'art ou l'artiste plasticien ne sont pas fondés à demander dédommagement en cas de non acquisition de l'œuvre réservée.

Art. 18. — Il résulte du droit de priorité sus-visé, l'obligation pour le propriétaire de la galerie d'art ou l'artiste plasticien de garder à titre de dépôt l'œuvre artistique réservée attendant la décision de l'autorité compétente concernant l'acquisition.

La responsabilité de l'exposant est engagée pour les dommages subis par l'œuvre réservée au profit de l'Etat et portant atteinte à son originalité ou à ses spécificités artistiques.

Les dommages sont évalués sur la base d'un rapport établi par la commission d'acquisition des œuvres d'art plastique.

Art. 19. — Est considérée comme nulle et ne peut produire d'effet juridique toute opération tendant à distraire l'œuvre d'art plastique objet du droit de priorité de son état de bien réservé au profit de l'Etat avant l'expiration du délai prévu à l'article 12 sus-visé.

Art. 20. — L'artiste plasticien ou le propriétaire de la galerie d'art ne peuvent pour quelque motif que ce soit retirer l'œuvre d'art plastique réservée, avant l'expiration du délai d'exercice du droit de priorité par l'Etat.

Art. 21. — Le ministre de la culture et de l'information peut à titre exceptionnel et après avis de la commission consultative compétente proroger le délai d'exposition concernant les expositions d'art plastique de tous genre.

Cette prorogation ne peut excéder le délai d'une semaine

Il est tenu compte de la période de prorogation pour le décompte du délai d'exercice du droit de priorité.

CHAPITRE QUATRE

Modalités de fonctionnement de la commission

Art. 22. — La commission se réunit sur convocation de son président et chaque fois que l'intérêt du service l'exige. Pour la validité des délibérations la présence de la majorité des membres est nécessaire.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès verbaux par les membres présents et inscrits sur un registre spécial ouvert à cet effet.

Art. 23. — La commission présente au ministre de la culture et de l'information un avis motivé concernant les œuvres d'art plastique dont l'acquisition est projetée.

A cet effet, la commission est chargée de procéder à une évaluation estimative du prix de l'œuvre exposée retraçant les éléments ayant permis son établissement.

Art. 24. — Le ministre de la culture et de l'information peut convoquer la commission en vue de procéder à une évaluation confirmative de l'œuvre d'art plastique dont l'acquisition est projetée, comme il peut se faire assister à titre consultatif par les personnes ou les organismes ayant une compétence acquise dans ce domaine.

Art. 25. — Il est interdit à la commission d'examiner l'acquisition d'une œuvre d'art plastique dont l'un de ses membres est partie prenante à titre de propriétaire de l'œuvre d'art ou à titre de propriétaire de la galerie d'exposition.

Art. 26. — Il est interdit d'acquérir plus de deux œuvres d'art plastique d'un seul artiste pendant la même année. Les acquisitions sont obligatoirement effectuées dans deux expositions différentes.

CHAPITRE CINQ

Dispositions générales

Art. 27. — Les œuvres d'art plastiques sont acquises au profit de l'Etat en vertu d'un contrat type qui sera fixé par le ministre de la culture et de l'information.

Art. 28. — Les œuvres d'art sont déposées au service des arts plastiques qui s'assure de la conformité de l'état des produits acquis lors de la réception à celui où elles étaient lors de la sélection.

Le contrat d'acquisition ne sera définitif qu'après accomplissement de ce contrôle par le service administratif compétent. Il est fait obligatoirement mention de l'exécution de cette procédure dans les dispositions du contrat sus-dit.

Art. 29. — Le service des arts plastiques procède à l'enregistrement de l'œuvre plastique acquise au profit de l'Etat sur un registre spécial et lui sera attribué un numéro d'ordre selon une série ininterrompue.

Cet enregistrement mentionne les caractéristiques essentielles de l'œuvre d'art acquise.

Art. 30. — Les sommes dues au titre des acquisitions d'œuvres d'art plastique au profit de l'Etat ne sont versées qu'après réception et enregistrement de celles-ci sur le registre d'inventaire.

Art. 31. — Les ministres du plan et des finances et de la culture et de l'information sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 10 juin 1989

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 89-733 du 10 juin 1989

Monsieur Béchir El Fani conservateur général de bibliothèque de documentation et d'archives est chargé des fonctions de directeur du cinéma et des arts plastiques au ministère de la culture et de l'information.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-734 du 10 juin 1989

Monsieur Jabeur Danguir est nommé maître de conférences de l'enseignement supérieur au ministère de la santé publique à compter du 27 janvier 1989.

Par décret n° 89-735 du 10 juin 1989

Monsieur le Dr. Ben Ammar Mohamed Raouf, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de directeur des soins de santé de base au ministère de la santé publique.

Par décret n° 89-736 du 10 juin 1989

Monsieur le Dr. Achour Nouredine, maître de conférence agrégé hospitalo-universitaire en médecine est chargé des fonctions de directeur du centre de recherche et de formation pédagogique de la santé publique.

Par décret n° 89-737 du 10 juin 1989

Monsieur le Dr. Sidhom Moncef, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la santé publique.

Par décret n° 89-738 du 10 juin 1989

Monsieur le Dr. Ben Romdhane Habiba, assistante hospitalo-universitaire en médecine est chargée des fonctions de directeur adjoint au centre de recherche et de formation pédagogique avec rang et prérogatives de sous directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-739 du 10 juin 1989

Monsieur Béchir Dahmani, maître assistant de l'enseignement supérieur est chargé des fonctions de chef de service des statistiques à la direction des études et de la planification au ministère de la santé publique.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATION

Par décret n° 89-740 du 10 juin 1989

Monsieur Mohamed El Hédi Ben Abdallah, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de directeur de l'action sociale à la direction générale de la promotion sociale au ministère des affaires sociales.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

NOMINATION

Décret n° 89-741 du 10 juin 1989

Monsieur Abdelhamid Slama, maître assistant de l'enseignement supérieur est nommé chargé de mission pour exercer les fonctions de commissaire général au sport et ce à compter du 17 avril 1989.

En cette qualité, l'intéressé a rang et avantages d'un directeur général d'administration centrale.

avis et communications

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

LOTERIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 8ème tranche 1989
(Extrait de procès verbal du tirage effectué le 12 avril 1989)

Terminaisons	Finales et n°s	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	0.760	100,000
	30.100	500,000
	47.800	1.000,000
	59.240	1.000,000
1	91.411	2.000,000
	71.441	40.000,000
2	2.702	100,000
	81.302	2.000,000
3	84.493	2.000,000
	10.153	5.000,000
4	35.324	500,000
	86.794	1.000,000
	32.044	5.000,000
5	97.925	500,000
6	Néant	Néant
7	95.077	500,000
	16.327	1.000,000
8	8	2,500
	8.138	100,000
	12.258	10.000,000
9	4.919	100,000

Pour copie certifiée conforme du procès verbal du tirage.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25.000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43.000	25.000	48,500	35.000	59,000
Afrique et Europe	30.000	48,500	35.000	54,000	45.000	65,000
Amérique et Asie	30.000	74,000	35.000	81,500	45.000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis :57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7